

SUPSI

Sicurezza sociale e forme di solidarietà (a.a. 2025-2026)

Lezione 7

Assicurazione malattia e sistema sanitario

15 maggio 2026

Spartaco Greppi, Professore

<http://www.supsi.ch/lws>

spartaco.greppi@supsi.ch

Assicurazione malattie

- Vi sono due forme di assicurazione:
 - Assicurazione (obbligatoria) sociale di base AOMS ai sensi della LAMal (832.10)
 - Assicurazioni private complementari ai sensi della LCA (221.229.1)
- Elenco degli assicuratori autorizzati (UFSP):
<https://www.bag.admin.ch/it/elenchi-degli-assicuratori-malattie-e-dei-riassicuratori-autorizzati>

-

L'assicurazione obbligatoria sociale di base (AOMS)

- Rimborsa le spese mediche a seguito di malattia non professionale, maternità e infortunio
- È obbligatoria per tutta la popolazione residente: si evita la **selezione avversa**
- È vietata la **selezione dei rischi**
- La legge stabilisce un catalogo preciso di prestazioni da rimborsare (artt. 25-31 LAMal) → per maggiori informazioni:

<https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-prestazioni-e-tariffe>

Le dimensioni della solidarietà nelle assicurazioni sociali

- **Verticale**
 - Fra ricchi e poveri; fra chi ha più reddito o patrimonio e chi meno
- **Orizzontale**
 - Fra contribuente e beneficiario
 - Fra sani e malati / Fra sani e infortunati / Fra chi ha un lavoro e chi non ne ha
- **Generazionale**
 - Fra giovani o chi esercita un'attività remunerata e anziani o chi non esercita più un attività remunerata
- **Regionale**
 - Fra abitanti di regioni diverse

E nell'AOMS?

La partecipazione ai costi

- La partecipazione ai costi è composta da:
 - Franchigia ordinaria (300 franchi l'anno per adulti e giovani adulti); gli assicuratori possono offrire franchigie opzionali più elevate
 - Aliquota percentuale del 10% per costi eccedenti la franchigia, fino a un massimo di 700 franchi (350 per i bambini)
 - Contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera di 15 franchi
- Per spese legate alla maternità non vi è alcuna partecipazione ai costi!
- Per approfondire: <https://www.bag.admin.ch/it/assicurazione-malattie-premi-e-partecipazione-ai-costi#Partecipazione-ai-costi>

Le assicurazioni complementari

- Sono **facoltative**
- Le **prestazioni** variano da assicuratore ad assicuratore
- È consentita la **selezione dei rischi** e l'imposizione di **riserve assicurative**
- Non si applica il principio di solidarietà ed è possibile l'ottenimento di un profitto (contrariamente all'AOMS)

Perdita di guadagno in caso di malattia (non professionale)

- Non esiste un'assicurazione sociale obbligatoria per tutti i lavoratori che copra questo rischio
- Esistono due opzioni (v. Lezioni sullo Stato sociale, pp. 110-113):
 - scala di versamento del salario
 - assicurazione d'indennità giornaliera (solitamente di diritto privato)

Continuazione del versamento del salario (CO)



Art. 324a CO: obbligo del datore di lavoro di versare salario in caso di malattia



Durata variabile (scale cantonali)

Assicurazione per indennità giornaliera

Base legale: LAMal e LCA

LAMal: obbligo per gli assicuratori di offrire una copertura facoltativa per la perdita di guadagno

LCA: base legale per assicurazioni private (più flessibili e diffuse)

Nessun obbligo di stipulare una tale assicurazione, salvo CCL o decisione del datore di lavoro

Assicurazione collettiva o individuale

Collettiva: stipulata dal datore di lavoro per i dipendenti

Individuale: stipulata dal singolo lavoratore (es. indipendenti)